

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE CELEBRAN POR UNA PARTE POR EL SEÑOR POR SU PROPIO DERECHO, EN ADELANTE Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO IDENTIFICADO COMO EL “ARRENDADOR”; Y POR LA OTRA PARTEPOR SU PROPIO DERECHO, EN ADELANTE Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO IDENTIFICADO COMO EL “ARRENDATARIO”, A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO LAS “PARTES”, Y EN LO INDIVIDUAL COMO LA “PARTE”, CONFORME A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

1. Declara el “ARRENDADOR”, por conducto de representante legal:
 - 1.1 Ser una persona física de nacionalidad....., con plena capacidad para la celebración del presente Contrato.
 - 1.2 Tener su domicilio el ubicado en
 - 1.3 Que es el legítimo propietario del inmueble ubicado en(El “Inmueble”).
 - 1.4 Que, a la fecha de firma del presente Contrato, el Inmueble se encuentra al corriente en el pago de impuestos, derechos y aprovechamientos en los términos de las leyes aplicables, y que no ha sido objeto de ninguna reclamación, demanda o juicio reivindicatorio o embargo de cualquier tercero que esté pendiente de resolución y que atente contra sus derechos de dar en arrendamiento el Inmueble.
 - 1.5 Que no tiene conocimiento alguno sobre si el “ARRENDATARIO” se encuentra o ha estado involucrado, directa o indirectamente, en la comisión de delitos, particularmente aquellos que establece el Artículo 4 (cuatro) de la Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad de México y los que menciona el Inciso a) de la Fracción II del Artículo 22 (veintidós) Constitucional, por lo que hasta donde es de su conocimiento el “ARRENDATARIO” se dedica exclusivamente a la realización de actividades lícitas.
 - 1.6 Que al no conocer sobre la realización por parte del “ARRENDATARIO” de ninguno de los hechos ilícitos y delitos a los que se refieren la Ley Federal de Extinción de Dominio y la Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad de México, actúa con absoluta buena fe en la celebración de este Contrato.
 - 1.7 Que es su voluntad el celebrar el Contrato de Arrendamiento sobre el Inmueble, en los términos y condiciones que en este instrumento se establecen.

2. Declara el “**ARRENDATARIO**”, por su propio derecho:

2.1 Ser persona física de nacionalidad con plena capacidad para la celebración del presente Contrato.

2.2 Que cuenta con las facultades necesarias y suficientes para la celebración del presente Contrato.

2.3 Que cuenta con los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato.

2.4 Tener su domicilio el ubicado en el Inmueble arrendado.

2.5 Que no existe impedimento legal alguno para arrendar el Inmueble objeto del presente Contrato.

2.6 Que los recursos que destinan y/o destinarán al pago de la Renta mensual y la constitución del Depósito en Garantía (según dichos términos se definen en el Clausulado de este Contrato) provienen y/o provendrán de fuentes lícitas.

2.7 Que durante la vigencia de este Contrato y mientras se encuentre en posesión del Inmueble, tomará todas las medidas razonables y convenientes para evitar que cualquier persona, incluyendo sus funcionarios, empleados, prestadores de servicios, visitantes y, en general, cualquier persona a la que permita el ingreso al Inmueble, cometa delito alguno, particularmente aquellos a los que se refieren la Ley Federal de Extinción de Dominio y la Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad de México.

2.8 Que es su voluntad el celebrar el Contrato de Arrendamiento sobre el Inmueble, en los términos y condiciones que en este instrumento se establecen.

3. Declaran las “**PARTES**”:

3.1. Que se reconocen recíprocamente sus personalidades.

3.2. Que en la celebración del presente Contrato no ha mediado error, dolo, violencia, coerción o mala fe por ninguna de las partes, por lo que el presente documento contiene la manifestación de su libre y espontánea voluntad y no adolece, por tanto, de ningún vicio en el consentimiento.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, y considerando los intereses de las partes antes expuestas, las mismas están dispuestas a obligarse de conformidad con lo establecido en las siguientes:

C L A U S U L A S

Primera.- Objeto.

En este acto el “**ARRENDADOR**” se obliga a conceder el uso y goce temporal del Inmueble ubicado

el cual incluye ... espacio para estacionamiento (El “**Inmueble**”) a favor del “**ARRENDATARIO**”,

quien a su vez toma posesión del Inmueble y se obliga a pagar a cambio el precio cierto previsto Cláusula Segunda siguiente.

Segunda.- La Renta.

El “ARRENDATARIO” pagará al “ARRENDADOR” una renta mensual, durante el Plazo de Vigencia del presente Contrato por el equivalente a la cantidad de **M.N. (Moneda Nacional)** (“**Renta Mensual**”), en el entendido que dicha cantidad cubre la Cuota de Mantenimiento.

El “ARRENDATARIO” debe pagar al “ARRENDADOR” la primer Renta Mensual correspondiente al mes deen la fecha de firma del presente Contrato.

Asimismo, el “ARRENDATARIO” pagará la Renta Mensual independientemente que el Inmueble sea o no ocupado por el “ARRENDATARIO” por el total del Plazo de Vigencia del presente Contrato.

Forma de Pago

El “ARRENDATARIO” pagará al “ARRENDADOR” la Renta Mensual de manera adelantada, dentro de los primeros 5 (cinco) días naturales calendario contados a partir del día 15 de cada mes (la “Fecha de Pago”) en efectivo o a la cuenta bancaria que indique por escrito el “ARRENDADOR”.

Al momento de la entrega de la posesión del Inmueble, el “ARRENDADOR” recibirá el pago la Renta Mensual correspondiente al periodo comprendido del mes dedel año 2026 aldel 2026 en los términos establecidos en la presente cláusula, siendo el presente documento el recibo más eficaz que en derecho proceda. El “ARRENDATARIO” en ningún caso y bajo ningún concepto o título podrá retener el importe de la Renta Mensual.

Recibos de Pago.

En caso de que el pago de la Renta Mensual se haga vía transferencia bancaria, el “ARRENDATARIO” entregará al “ARRENDADOR” de manera física o virtual (al correo electrónico descrito en la cláusula Décima Octava del presente Contrato) dentro de los primeros 5 (cinco) días naturales calendario contados a partir del día primero de cada mes, la ficha de depósito bancaria o documento en que conste la transferencia interbancaria que hubiere realizado para el pago de la Renta Mensual correspondiente. El “ARRENDADOR”, a su vez, mediante correo electrónico acusará de recibo a más tardar dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que se le haya notificado dicho pago, siendo ésta forma el medio idóneo para comprobar los pagos por concepto de Renta Mensual, por lo que el “ARRENDATARIO” se compromete a guardar todos y cada uno de los comprobantes de pago, mismos que le serán requeridos en caso de que se le solicite acreditar el pago de la Renta Mensual convenida, por tanto convienen las partes considerarlos como “RECIBOS DE PAGO” en su más amplio sentido y por cumplida la obligación del “ARRENDADOR” prevista en el artículo 2448-E del Código Civil aplicable para la Ciudad de México.

Consignación.

El “ARRENDATARIO” no podrá consignar la Renta Mensual en Institución o Dependencia Pública alguna, solamente por causa de fuerza mayor, en este supuesto el “ARRENDATARIO” se obliga para efectos de todas las consignaciones que realice a (i) ingresarlas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, (ii) informar por escrito al “ARRENDADOR” a más tardar dentro de los siguientes 5 (cinco) días calendario posteriores a aquel en el que haya efectuado la Consignación el número de folio que le fue asignado a dicha consignación, en el entendido, de que si el “ARRENDATARIO” incumple con lo anteriormente expuesto, la Consignación se tendrá como no válida y el “ARRENDATARIO” estará sujeto a las penalidades y consecuencias establecidas en el presente Contrato, incluyendo sin limitar, el pago del interés moratorio descrito en la Cláusula Cuarta del presente Contrato.

Cuota de Mantenimiento.

En caso de que se decidiera incrementar la Cuota de Mantenimiento, la Renta Mensual convenida se incrementará de igual manera, en la cantidad numéricamente igual a dicho incremento.

Tercera.- Plazo de vigencia del Contrato de Arrendamiento.

El plazo de vigencia de este Contrato será de 12 meses (el “Plazo de Vigencia”), contado a partir del ... de ... del 2026. El Plazo de Vigencia queda acordado en forma forzosa para ambas partes, salvo porque existiera una causal de terminación anticipada en los términos dispuestos en este Contrato. El presente Contrato concluye el día ... de abril del 202, una vez terminado el Plazo de Vigencia, el “ARRENDATARIO” entregará el Inmueble sin oposición y en las mismas condiciones en que le fue entregado.

Renovación

El presente contrato podrá renovarse a entera discrecionalidad del “ARRENDADOR”, lo anterior en términos del artículo 2448-C del Código Civil aplicable para la Ciudad de México, no obstante, el “ARRENDADOR” tomará en consideración el cumplimiento del “ARRENDATARIO” respecto de sus obligaciones contraídas en el presente Contrato.

Para efectos de renovación del presente Contrato, las partes acuerdan que: (i) el “ARRENDATARIO” solicitará por escrito al “ARRENDADOR” dicha renovación a más tardar 60 (sesenta) días previos a la terminación del Plazo de Vigencia, (ii) que dicha renovación queda supeditada a la discrecionalidad del “ARRENDADOR” y al fiel cumplimiento de todas y cada una de las cláusulas del presente Contrato por parte del “ARRENDATARIO” y (iii) que dicha renovación se realizará de manera escrita por un plazo de vigencia adicional de 1 (un) año.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo que antecede, de renovarse el presente Contrato: (i) la Renta Mensual establecida en el primer párrafo de la Cláusula Segunda, se incrementará en el porcentaje anual que refleje el índice Nacional de Precios al Consumidor publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática, en la fecha correspondiente al término de vigencia del presente Contrato; (ii) el “ARRENDATARIO” deberá pagar la diferencia del Depósito en Garantía respecto del Incremento que sufra la Renta Mensual, en términos del numeral (i) del presente párrafo, y (iii) el “ARRENDATARIO” deberá comprobar documentalmente estar al corriente con el pago de los servicios de suministro de agua, gas y energía eléctrica.

Asimismo, si cualquiera de las partes decide no renovar el presente Contrato, el “ARRENDADOR” podrá promover y mostrar la propiedad a futuros clientes, así como exhibir una manta en el mismo.

El incumplimiento total o parcial de los requisitos antes referidos, tendrá como consecuencia que el presente Contrato concluya en el plazo de vigencia estipulado en el párrafo primero de la presente cláusula con todas sus consecuencias jurídicas.

Terminación Anticipada de Contrato.

En caso de que el “ARRENDATARIO” tenga voluntad de dar por terminado el presente Contrato de Arrendamiento de manera anticipada: (i) estará obligado a pagar al “ARRENDADOR” la cantidad equivalente a 2 (dos) meses de Renta Mensual como pena convencional, (ii) avisará por escrito al “ARRENDADOR” su intención de dar por terminado el Contrato de Arrendamiento de manera escrita y con cuando menos 20 (veinte) días anteriores al vencimiento del último mes que desea arrendar, (iii) demostrar documentalmente que no existen adeudos de los servicios prestados al Inmueble por suministro de agua, gas y energía eléctrica, (iv) demostrar que el Inmueble se encuentre en las mismas condiciones en que fue entregado, (v) firmará el Convenio de Terminación anticipada del presente Contrato en el cual conste el finiquito correspondiente y, (vi) entregará la posesión del Inmueble en la fecha de firma del Convenio de Terminación.

Dichos requisitos deberán cumplirse a cabalidad, de lo contrario el presente Contrato seguirá produciendo sus efectos en todas y cada una de sus cláusulas, y el Plazo de Vigencia del presente Contrato seguirá corriendo con todos los efectos jurídicos y obligaciones contraídas por las partes.

Cuarta.- Intereses en caso de mora.

El “ARRENDATARIO” se obliga a cumplir con todas y cada una de las obligaciones de pago pactadas en el presente Contrato de Arrendamiento precisamente en las fechas y términos convenidos y en caso de falta de pago oportuno de la Renta Mensual en la fecha señalada, “EL ARRENDATARIO” al incurrir en mora se obliga a pagar un interés moratorio del 10% (Diez por Ciento) mensual.

Dichos intereses moratorios se causarán desde la primera Renta Mensual vencida y no pagada y serán calculados de la siguiente manera: al momento de hacer la planilla de liquidación de los intereses moratorios se calculan estos multiplicando el importe de la primera Renta Mensual vencida y no pagada por un 10% (Diez por Ciento), lo que da como resultado el importe de los intereses moratorios a pagar por el primer mes vencido y no pagado hasta ese momento, y para el segundo mes se suman el importe de las dos mensualidades vencidas y no pagadas hasta ese momento y al resultado se le aplica el 10% (Diez por Ciento), y así sucesivamente hasta en tanto no se verifique el pago de dichas Rentas Mensuales vencidas y no pagadas.

Esta operación se repite por cada uno de los meses en que permanezcan insolutas las mismas y al final se calculará la suma total de todas y cada una de las cantidades obtenidas por cada uno de los meses vencidos mediante el procedimiento descrito con anterioridad. Esto ocurrirá en tanto no se verifique materialmente el pago total de las Rentas Mensuales adeudadas conjuntamente con los intereses generados.

No se entenderá pagada la Renta Mensual del mes adeudado, sino hasta que se cubra íntegramente la Renta Mensual y su respectiva pena convencional señalada en la presente Cláusula.

Esta estipulación respecto al pago de intereses moratorios, no se interpretará como si se extendiera el plazo u otorgase prórroga para el pago de las cantidades que el “ARRENDATARIO” deba pagar conforme a este Contrato de Arrendamiento, ni como una dispensa o remisión, compensación o novación en favor de éste de su obligación de pagar todas las sumas en la fecha o fechas estipuladas en este Contrato.

Quinta.- Depósito en Garantía.

El “ARRENDATARIO” al momento de la firma del presente contrato, entrega de manera voluntaria al “ARRENDADOR” en efectivo la cantidad de.....) (el “**Depósito en Garantía**”), siendo el presente Contrato el recibo más eficaz que en derecho proceda, en el entendido que, dicha cantidad no causará ningún interés a favor del “ARRENDATARIO”, el cual equivale al monto de 1 (una) Renta Mensual.

El Depósito en Garantía servirá para garantizar el total y puntual cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del “ARRENDATARIO” derivadas del Contrato de Arrendamiento, en el entendido que, no significa anticipo de rentas mensuales ni pago de daños y perjuicios al “ARRENDADOR”. El Depósito en Garantía no podrá ser otorgado en prenda, ni ser cedido, gravado o transferido de cualquier otra manera por el “ARRENDATARIO” y cualquiera de tales actos no obligará de manera alguna al “ARRENDADOR”.

Si el “ARRENDATARIO” incumpliera cualesquiera de sus obligaciones o pactos derivados del presente Contrato de Arrendamiento, incluyendo la falta de pago de cualquier Renta Mensual, servicio o cualquier otra comisión o penalidad estipulada en este Contrato, o si el “ARRENDADOR” hiciera cualquier pago por cuenta del “ARRENDATARIO” en los términos del presente Contrato, entonces será a elección del “ARRENDADOR” y sin perjuicio de los demás derechos o acciones que le correspondieren al respecto, el aplicar la totalidad del Depósito en Garantía para compensarse por los mencionados incumplimientos del “ARRENDATARIO”, y si éste no fuera suficiente, el “ARRENDATARIO” deberá cubrir cualquier monto faltante inmediatamente que se lo solicite el “ARRENDADOR” por escrito. El “ARRENDATARIO” deberá entregar al “ARRENDADOR”, dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la fecha en que éste se lo solicite, la cantidad necesaria para que el Depósito en Garantía se mantenga en la misma cantidad establecida en la presente Cláusula.

El “ARRENDADOR” devolverá el Depósito en Garantía al “ARRENDATARIO”, dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días calendario siguientes al término del Plazo de Vigencia o a la terminación anticipada del mismo, siempre y cuando, el “ARRENDATARIO” haya cumplido puntualmente con todas y cada una de sus obligaciones pactadas, en caso contrario el “ARRENDADOR” tendrá derecho a descontar del Depósito en Garantía, aquellos gastos que hubiere tenido que realizar por incumplimiento o negligencia del “ARRENDATARIO”, sin perjuicio de su derecho de ejercitar todas las acciones que procedan en contra del “ARRENDATARIO” respecto de los montos faltantes.

En el caso de que se actualice alguna de las Causas de Rescisión por razones imputables al “ARRENDATARIO”, en adición a cualquier otra penalidad o disposición establecida en el presente Contrato, como pena convencional el Depósito en Garantía pasará a ser propiedad del “ARRENDADOR”, sin perjuicio de las penas o acciones establecidas para estos casos a su favor.

Sexta.- Uso y Condición del Inmueble.

El Inmueble será destinado únicamente para uso habitacional, quedándole prohibido al “ARRENDATARIO” y éste lo acepta expresamente, cambiar el uso referido, salvo autorización escrita del “ARRENDADOR”.

El “ARRENDATARIO” reconoce expresamente que recibe el Inmueble arrendado a su entera satisfacción, en buen estado de conservación, uso y aseo, con sus instalaciones hidráulicas y de energía eléctrica completas y en condiciones normales de servicio, comprometiéndose a mantenerlo en igual estado hasta su devolución,

Asimismo, el “ARRENDATARIO” podrá gozar y disponer libremente del Inmueble, incluyendo las áreas comunes, en forma ordenada y tranquila no debiendo destinarlo a usos contrarios a la moral y a las buenas costumbres, observando las disposiciones, limitaciones y prohibiciones establecidas en la legislación aplicable y al Reglamento Interno; asimismo, se abstiene el “ARRENDATARIO” de ejecutar actos que perturben la seguridad o tranquilidad de los vecinos; igualmente acto u omisión alguna que afecte o comprometa la estabilidad, seguridad, higiene, salubridad o comodidad del Inmueble, en el entendido que de incumplir con esta disposición será causa de rescisión del Contrato. El “ARRENDATARIO” estará facultado para tener una mascota en el Inmueble, para lo cual deberá cuidar en todo momento la seguridad y higiene del Inmueble y la de los vecinos.

El “ARRENDATARIO” y ocupantes del Inmueble se obligan a no permitir el almacenaje de armas de fuego, armas blancas, pólvora, explosivos, sustancias enervantes o instrumentos para procesarlas y cualquier otro de naturaleza análoga o prohibida por las Leyes.

Séptima.- Adecuaciones, Modificaciones y Mejoras al Inmueble.

El “ARRENDATARIO” acuerda no hacer adecuaciones, remodelaciones, modificaciones, mejoras y/o adiciones de cualquier tipo o naturaleza al Inmueble durante el Plazo de Vigencia, sin la previa autorización por escrito del “ARRENDADOR”, mismas que podrán ser negadas por éste a su entera discreción. De igual manera, todas las adecuaciones, remodelaciones, mejoras y adiciones al Inmueble serán hechas de conformidad con lo dispuesto en este Contrato.

La aprobación por parte del “ARRENDADOR” de las adecuaciones, remodelaciones, modificaciones, mejoras y/o adiciones de cualquier tipo, no significará que el “ARRENDADOR” asume cualquier obligación respecto al cumplimiento de éstas o la conformidad con las normas sobre construcción que fueren aplicables, por lo tanto, el “ARRENDATARIO” será el único responsable respecto a las mismas.

El “ARRENDATARIO”, a su propia costa, será el único responsable de conseguir y obtener todos los permisos necesarios y licencias que pudieran ser requeridas para efectuar adecuaciones, modificaciones y mejoras al Inmueble. A solicitud del “ARRENDATARIO”, el “ARRENDADOR” firmará todos los documentos razonablemente requeridos o necesarios para la obtención de los permisos y licencias que pudieran ser necesarios para las adecuaciones, modificaciones o mejoras al inmueble y entregará al “ARRENDATARIO” toda la documentación que sea aplicable en relación con los derechos de propiedad sobre el Inmueble. El “ARRENDADOR”, sin embargo, no asume ninguna responsabilidad y no hace ninguna declaración relacionada con los permisos necesarios para efectuar las adecuaciones, modificaciones o mejoras al inmueble.

Las adecuaciones, modificaciones o mejoras al inmueble en cualquier caso: (i) serán llevadas a cabo con base en la aprobación por escrito otorgada por el “ARRENDADOR”, misma que podrá ser negada por éste a su entera discreción; (ii) serán llevadas a cabo de forma que garantice la integridad estructural del Inmueble, siempre y cuando, las modificaciones, adecuaciones y mejoras no resulten en un detrimento del valor del Inmueble en la fecha de celebración de este Contrato; y (iii) serán diligentemente llevadas a cabo hasta su finalización, de manera eficiente, profesional y libre de gravámenes. Además, todos los trabajos hechos deberán cumplir con los requisitos legales aplicables.

Las adecuaciones, remodelaciones, modificaciones, mejoras y adiciones hechas al Inmueble serán hechas utilizando materiales de primera calidad y a discrecionalidad del “ARRENDADOR”: (i) se considerarán inmediatamente incorporadas al Inmueble y convertidas en propiedad, favor y beneficio del “ARRENDADOR”, sin que el “ARRENDATARIO” tenga derecho a exigir

reembolso, indemnización, compensación o satisfacción alguna por dicho concepto, ó (ii) se tendrán que realizar las adecuaciones suficientes y bastantes a efecto de que el Inmueble sea devuelto en las mismas condiciones en que fue entregado.

Octava.- Mantenimiento y Reparaciones en el Inmueble.

Para el caso de vicios ocultos que impidan el uso adecuado del Inmueble, el “ARRENDATARIO” deberá notificar los mismos al “ARRENDADOR” por escrito con acuse de recibo dentro de los siguientes 8 (ocho) días hábiles contados a partir de que el “ARRENDATARIO” se cerciore de la existencia de dichos vicios ocultos, para proceder a la reparación, por cuenta del propietario, siempre y cuando no sea imputable dicha reparación al “ARRENDATARIO”.

El “ARRENDATARIO” conservará y mantendrá en óptimo estado el Inmueble y cada parte del mismo en los términos en que fue entregado, incluyendo sin limitación las partes interiores y exteriores de todas las puertas y sus partes, salidas de emergencia, ventanas, vidrios, instalaciones de servicios públicos, instalaciones de plomería y drenaje, así como paredes interiores y pisos, en buen estado de orden, reparación y mantenimiento, en caso de que los mismos requieran reparación por el mal uso dado por el “ARRENDATARIO” éste estará obligado a reparar y pagar dichas reparaciones inmediatamente, las cuales incluirán en caso necesario reemplazos.

En todo caso, el “ARRENDATARIO” se obliga a no perforar azulejos, pisos, puertas o paredes o a colocar bienes muebles que dañen los acabados del Inmueble sin previa autorización por escrito del “ARRENDADOR”.

El “ARRENDATARIO” realizará las reparaciones de aquellos deterioros de poca importancia, que regularmente son causados por quienes usan el Inmueble arrendado.

El “ARRENDATARIO” será responsable de aquellas reparaciones que se realicen al Inmueble derivadas de actos negligentes provocados por éste o quien habite el Inmueble.

El “ARRENDATARIO” no podrá tener sustancias peligrosas, corrosivas o inflamables en el Inmueble. Está prohibido el tener o meter cualquier tipo de enervante, droga o sustancia química, en caso daños al Inmueble ocasionados por siniestros producidos por negligencia del “ARRENDATARIO” y/o de toda persona que habite el Inmueble, serán responsabilidad exclusiva de éste y deberá cubrir al “ARRENDADOR” y a los vecinos los daños y perjuicios ocasionados por su acto negligente, lo anterior en términos de los artículos 2435, 2437 y 2439 y demás relativos al Código Civil de la Ciudad de México. Por lo que en caso de detectar algún equipo o instalación en mal estado en los primeros 15 (quince) días hábiles de la ocupación del mismo, se deberá dar aviso por escrito al “ARRENDADOR”, con acuse de recibo, para proceder a la reparación, por cuenta del propietario, siempre y cuando no sea imputable dicha reparación al “ARRENDATARIO”.

Cuando el Inmueble sea clausurado, embargado, asegurado o suspendido en su uso o disposición por autoridad competente por causas imputables al “ARRENDATARIO”, será causa de rescisión del presente contrato y el “ARRENDADOR” podrá exigir dicha rescisión de conformidad con lo establecido por la fracción IV del artículo 2489 del Código Civil para la Ciudad de México, ello sin perjuicio de que el “ARRENDATARIO” estará obligado a llevar a cabo todas las gestiones y/o trámites correspondientes y pagar las multas, derechos, recargos y/o impuestos a efecto de que se levanten los sellos de clausura, embargo o suspensión, obligándose a sacar en paz y a salvo al “ARRENDADOR” y al Inmueble de toda responsabilidad civil, laboral, administrativa o cualquier otra de naturaleza legal; si el “ARRENDATARIO” cayera en este supuesto, además de seguir teniendo la obligación de pagar el monto de la Renta Mensual, se rescindirá el presente Contrato

por causa imputable al “ARRENDATARIO”, obligándose adicionalmente al pago de una pena convencional por la cantidad equivalente a 2 (dos) Rentas Mensuales.

Aquellos gastos en los que incurra el “ARRENDADOR” imputables al “ARRENDATARIO” por el mal uso respecto de la conservación del óptimo estado del Inmueble podrán ser descontados del Depósito en Garantía, y en caso de que por alguna razón el Depósito en Garantía no fuera suficiente para cubrir los referidos gastos, se podrá solicitar un reembolso por dichas cantidades, debiendo el “ARRENDATARIO” entregar la cantidad del Depósito en Garantía a efecto de que esté quede en la misma cantidad en términos de la cláusula Quinta del presente Contrato y pagar en dado caso, la cantidad restante inmediatamente se lo solicite el “ARRENDADOR”, el hecho de no realizarlo de esta manera será causa de rescisión del presente Contrato de Arrendamiento.

Novena.- Inspección del Inmueble.

El “ARRENDATARIO” permitirá que los representantes del “ARRENDADOR” inspeccionen y examinen el Inmueble en una única ocasión y previo aviso de 48 (cuarenta y ocho) horas hecho al “ARRENDATARIO”, lo anterior con el efecto de que el “ARRENDADOR” se cerciore del uso y condiciones del Inmueble, sin que esta situación se entienda como perturbación o acto de molestia alguna en el arrendamiento.

Décima.- Servicios e Impuestos.

El “ARRENDATARIO” pagará antes de su vencimiento los servicios de gas, agua y electricidad. En ningún caso será responsable el “ARRENDADOR” por la calidad, cantidad, falta o interrupción de tales servicios al Inmueble.

En caso de que el “ARRENDATARIO” no pague los servicios referidos en el párrafo que antecede, el “ARRENDADOR” se reserva el derecho de tramitar certificados de no adeudo de los servicios respectivos no comprobados y deducirlos del Depósito en Garantía, en los términos precisados en la Cláusula Quinta del presente instrumento.

El “ARRENDATARIO” será responsable de aquellos servicios que contrate por su cuenta en el Inmueble arrendado, tales como servicio de línea telefónica adicional, televisión por cable, internet o cualquier otro tipo de servicio, se obliga así a pagar los adeudos generados y obtener la baja de dichos servicios con la empresa contratante a la terminación del presente Contrato de Arrendamiento.

En caso de que cualquier autoridad dictara una medida ordenando que se redujere el consumo de energía o agua o si el “ARRENDADOR” tuviese que cooperar con cualquier autoridad con el mismo propósito, incluyendo, sin limitarse, la reducción de horas de operación o uso de luz o agua, entonces el “ARRENDATARIO” cumplirá tal requerimiento. Dicho cumplimiento no dará derecho al “ARRENDATARIO” a la suspensión, retención o disminución de la Renta Mensual, o a daños o perjuicios por cualquier afectación o inconveniencia que le resultare de lo anterior, ni se considerará ello como perturbación o molestia a su posesión.

El “ARRENDATARIO” se obliga a entregar al “ARRENDADOR” aquellos recibos o comprobantes de pago que hubiere realizado respecto de los servicios de agua, gas y electricidad por el uso de dichos servicios. Dicha entrega se realizará en el Inmueble.

Décima Primera.- Cesión o Subarriendo.

Las partes convienen que el “ARRENDATARIO” no podrá subarrendar, en todo o en partes, el Inmueble objeto de este Contrato; ni podrá ceder sus derechos a ningún tercero; si lo hiciere, se dará

por rescindido el presente Contrato, y el “ARRENDATARIO” responderá solidariamente con el subarrendatario o cesionario de los daños y de los perjuicios causados al “ARRENDADOR.

El “ARRENDADOR” podrá libremente ceder sus derechos y obligaciones bajo este Contrato a cualquier tercero con la condición de que el “ARRENDADOR” revele a cualquier cesionario el hecho de que el Inmueble está siendo arrendado al “ARRENDATARIO” y se asegurará que por dicha cesión no se afecte la validez y exigibilidad de este Contrato y los derechos del “ARRENDATARIO” bajo el mismo. En cualquier caso, el “ARRENDATARIO” será responsable por el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato frente al “ARRENDADOR” o su cesionario.

Décima Segunda.- Expropiación del Inmueble.

En caso de que el Inmueble o parte de éste fuera expropiado por causas de utilidad pública, el “ARRENDADOR” tendrá derecho a dar por terminado este Contrato sin perjuicio para ninguna de las partes y cualquier cantidad que recibiere como indemnización en virtud de tal expropiación pertenecerá exclusivamente al “ARRENDADOR”, ello sin perjuicio de los derechos que el Código Civil le concede al “ARRENDATARIO”, quedando obligado el “ARRENDADOR” a la devolución del Depósito en Garantía a favor del “ARRENDATARIO” de conformidad con lo establecido en el presente Contrato, siempre y cuando no hubiere obligaciones pendientes de cumplimiento a cargo del “ARRENDATARIO”.

Décima Tercera.- Eventualidades.

En caso de que se presente alguna Causa de Daño por caso fortuito o fuerza mayor, el “ARRENDATARIO” notificará inmediatamente al “ARRENDADOR” por escrito al momento en que ocurra dicha circunstancia, en este caso el “ARRENDADOR” podrá elegir entre (i) reparar el daño causado tan pronto como sea posible, estando en este caso el Contrato de Arrendamiento vigente, en este supuesto la Renta Mensual pagadera durante el período de daño, reparación y/o restauración será reducido al grado que convengan las partes o (ii) dar por terminado el Plazo de Vigencia y por consiguiente por rescindido el presente Contrato en la fecha en que la Causa de Daño ocurra, sin penalidad o responsabilidad alguna para el “ARRENDADOR”, en el entendido de que en estos supuestos de caso fortuito o fuerza mayor no aplicará pena convencional por terminación anticipada a cargo del “ARRENDATARIO”, quedando obligado el “ARRENDADOR” a la devolución del Depósito en Garantía a favor del “ARRENDATARIO” de conformidad con lo establecido en el presente Contrato, siempre y cuando no hubiere obligaciones pendientes de cumplimiento a cargo del “ARRENDATARIO”.

El “ARRENDADOR” notificará al “ARRENDATARIO” dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha en que reciba notificación de la Causa de Daño si elige reparar el daño o dar por terminado el Plazo de Vigencia del Contrato de Arrendamiento.

Décima Cuarta.- Devolución del Inmueble.

El “ARRENDATARIO” se obliga a devolver la posesión del Inmueble a la expiración del Plazo de Vigencia, o a la terminación anticipada del Contrato de Arrendamiento conforme a lo establecido en el mismo, limpio y en buenas condiciones de reparación y conservación, tal y como se encontraba a su entrega a excepción del desgaste natural que haya sufrido por el uso normal. El “ARRENDATARIO” deberá de entregar el Inmueble libre de cualquier responsabilidad o reclamación incluyendo sin limitar de carácter laboral, civil, administrativa, fiscal, penal o de obligación de terceros.

La devolución del Inmueble objeto del presente contrato de arrendamiento se hará mediante una carta-entrega, firmando las partes de conformidad.

El “ARRENDATARIO” al momento de entregar el Inmueble, removerá los bienes muebles de su propiedad (es decir los bienes que no se encuentran permanentemente adheridos al Inmueble y que su remoción no causa daño alguno a la estructura de paredes o techos del Inmueble). El “ARRENDATARIO” reparará todos los daños que llegue a sufrir el Inmueble, causados por la remoción mencionada y los restaurará para dejarlo en las condiciones en que estaba antes de la instalación de lo removido. Cualquier bien no removido a la expiración del Plazo de Vigencia de este Contrato o a su terminación anticipada, se considerará como abandonado por el “ARRENDATARIO” y el “ARRENDADOR” tendrá derecho a retenerlo o a deshacerse del mismo, según este último decida.

En el caso de que el “ARRENDATARIO” no devuelva el Inmueble al “ARRENDADOR” en las mismas condiciones de reparación y conservación como se encontraba a su entrega, a excepción del desgaste natural que haya sufrido por el uso normal, o haga caso omiso a las reparaciones que deban realizarse por los bienes de su propiedad removidos, el “ARRENDADOR” en todo momento tendrá derecho a descontar lo necesario del Depósito en Garantía para que el “ARRENDADOR” realice las reparaciones necesarias, y en caso de que por alguna razón el Depósito en Garantía no fuera suficiente para cubrir los referidos gastos, se podrá solicitar un reembolso por dichas cantidades, debiendo el “ARRENDATARIO” entregar la cantidad debida por concepto de reparación inmediatamente se lo solicite el “ARRENDADOR”, en caso de no pagarse dichas reparaciones en términos del presente Contrato, causará un interés mensual del 10% (Diez Por Ciento).

Si el “ARRENDATARIO” no desocupa ni entrega el Inmueble al término del presente Contrato o a la terminación anticipada del mismo, se entenderá que ocupa el Inmueble con oposición del “ARRENDADOR”, y el “ARRENDATARIO” seguirá obligado a pagar todas y cada una de las Rentas Mensuales que se fueren acumulando, así como el pago de los servicios que se fueren generando por dicha posesión arbitraria, la Renta Mensual en este supuesto además, tendrá un incremento del 50% (cincuenta por ciento), sin que por ello se considere prorrogado el presente Contrato, y sin perjuicio de los derechos o acciones que el “ARRENDADOR” pudiese tener derivado del incumplimiento en la entrega del Inmueble, en el entendido que dicha pena convencional se generará en forma mensual, el primer día de cada mes, independientemente de si el incumplimiento en la devolución dura uno o más días.

Décima Quinta.- Causas de Rescisión del Contrato de Arrendamiento.

En forma enunciativa más no limitativa, serán causas de rescisión (las “Causas de Rescisión”) del presente Contrato de Arrendamiento, sin necesidad de declaración judicial alguna:

1. El hecho de que el “ARRENDATARIO” no cumpla puntualmente con (i) el pago de una o más Rentas Mensuales, (ii) Cualquier penalidad estipulada en este Contrato (iii) o cualesquiera aportaciones conforme a este Contrato deba ser rembolsada por gastos realizados por el “ARRENDADOR” imputables al “ARRENDATARIO”.
2. El hecho de que el “ARRENDATARIO” incumpla con cualquiera de sus obligaciones contenidas en este Contrato distintas a las obligaciones de pago.
3. El hecho de que el “ARRENDATARIO” realice actividades restringidas relativas al uso y funcionamiento del Inmueble.
4. El hecho de que el “ARRENDATARIO” subarriende o ceda todo o en parte el Inmueble arrendado.

5. El hecho de que cualquier declaración efectuada por el “ARRENDATARIO” en el presente Contrato resulte falsa o imprecisa.
6. El hecho de que el “ARRENDATARIO” incumpla con cualquier otra de las obligaciones o pactos contenidos en el presente Contrato de Arrendamiento o incurra en incumplimiento que conforme al Código Civil deba ser causal de rescisión de este Contrato.
7. El hecho de que el “ARRENDATARIO” por cualquier razón deje de pagar 2 (dos) o más cargos o cuotas consecutivas por servicios de energía eléctrica, gas, agua o cualquier otro servicio que tenga que ser pagados directamente por el “ARRENDATARIO” a los proveedores de servicios.
8. Cualquier otra causa establecida por Ley, imputable al “ARRENDATARIO” Y/O “ARRENDADOR”.
9. En caso de que alguna de las partes incurra en alguno de los supuestos establecidos en esta Cláusula, se procederá automáticamente a rescindir el presente Contrato; quedando obligado expresamente la parte que incumpla a devolver o recibir, según sea el caso, la posesión material del Inmueble en forma inmediata y a pagar a la parte que haya cumplido el importe de la última Renta Mensual vigente multiplicada por 3 (tres), como pena convencional, quedando además a salvo, todas las acciones que por daños y perjuicios que tuviere la parte afectada, incluyendo el cobro por cualquier vía legal de Rentas Mensuales, cualquier otra obligación, comisión o penalidad en términos de este Contrato debida y no pagada.

Décima Sexta.- Totalidad del Contrato.

Este documento contiene y refleja integralmente los acuerdos entre las partes, por lo que acuerdan dejar sin efectos legales cualquier otro acuerdo verbal o escrito que hayan celebrado con anterioridad a este Contrato de Arrendamiento.

Décima Séptima.- Modificaciones.

Ninguna modificación, cambio, ampliación, reducción o sustitución parcial o total a los términos y condiciones pactados en este Contrato de Arrendamiento o renuncia de cualquiera de sus cláusulas tendrá efectos jurídicos, a excepción de que se otorguen por escrito firmado conjuntamente por el “ARRENDADOR” y el “ARRENDATARIO”

Décima Octava.- Avisos y Notificaciones.

Cualquier aviso o notificación, solicitud, requerimiento, exigencia, aprobación, consentimiento u otras comunicaciones que el “ARRENDADOR” y el “ARRENDATARIO” pretendan o deban otorgarse entre sí, conforme al presente Contrato de Arrendamiento, serán por escrito, a menos de que en este Contrato se especifique de otra forma, y remitidas a la otra parte a su domicilio señalado en las declaraciones del presente contrato y a los siguientes correos electrónicos:

“ARRENDADOR”:

“ARRENDATARIO”:

Décima Novena.- Jurisdicción y Ley aplicable.

Las partes se sujetan al Código Civil de la Ciudad de México para todo lo no previsto en el presente Contrato de Arrendamiento, así como para la interpretación, ejecución y cumplimiento del mismo. Consecuentemente, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, respecto a cualquier acción o procedimiento, interpretación

y cumplimiento de todo lo pactado en el presente Contrato, renunciando expresamente a cualquier jurisdicción que les pudiera corresponder en virtud de sus domicilios presentes o futuros.

Vigésima.- Derecho de prórroga.

El “ARRENDATARIO” renuncia expresamente al derecho de prórroga en términos del Artículo 2448-C del Código Civil de la Ciudad de México.

Vigésima Primera.- Extinción de Dominio.

Las partes manifiestan que conocen el contenido y alcance de la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por tal motivo el “ARRENDADOR” declara que el bien objeto del presente Contrato no es producto o se encuentra relacionado o vinculados a los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas o enriquecimiento ilícito o cualquier otro a que se refiere la ley de referencia, su Reglamento y las Leyes Locales de la materia.

El “ARRENDATARIO” manifiesta BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que todas las actividades que se realizarán dentro del “INMUEBLE” serán lícitas, por lo que cualquier acto que tenga lugar al interior de la localidad arrendada es de su más estricta responsabilidad y sin conocimiento ni responsabilidad alguna por parte del “ARRENDADOR”, por lo que respecto a tales actos responderá en lo personal el “ARRENDATARIO”. Lo anterior para todos los efectos legales a los que hay a lugar, incluyendo pero sin limitarse a aquellos derivados de la Ley Federal de Extinción de Dominio y sus correlativas en los demás estados de los Estados Unidos Mexicanos.

Así mismo, el “ARRENDATARIO” MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que;

- a) Los recursos para el presente Arrendamiento, son de procedencia lícita y que su actuación es de buena fe en su calidad de titular de los mismos, por lo tanto no son productos o se encuentran relacionados o vinculados a los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas o enriquecimiento ilícito o cualquier otro a que se refiere la ley de referencia, su Reglamento y las Leyes Locales de la Materia.
- b) Que su actuación es de buena fe.
- c) Que el Inmueble será ocupado por éste o por sus habitantes de conformidad con la ley y las buenas costumbres.
- d) Que éste o sus ocupantes no tienen antecedentes penales en territorio nacional o internacional.

En mérito de lo manifestado en el párrafo anterior, el “ARRENDATARIO” y ocupantes del Inmueble deslindan al Inmueble y al “ARRENDADOR” de cualquier responsabilidad penal o acción de extinción de dominio en caso de que se llegare a cometer alguno de los delitos mencionados, ello sin perjuicio de que será causa de rescisión del presente contrato el sólo hecho de que el Inmueble objeto del presente instrumento sea asegurado o resguardado por cualquier autoridad derivado de la sospecha o comprobación de la comisión de cualquier delito consumados dentro o fuera del Inmueble.

En el supuesto caso de que “EL ARRENDATARIO” destine el Inmueble a otro fin que el señalado y con ello se dicte resolución ejecutoriada en donde se aplique al Inmueble la ley de Extinción de

Dominio, ya sea federal o local, se obliga el “ARRENDATARIO” a indemnizar al “ARRENDADOR” la cantidad que resulte de aplicar el valor de venta que tuviere el Inmueble al momento de su extinción, debiendo de cubrir dicha indemnización a más tardar 15 (quince) días posteriores a que se dicte acuerdo en donde quede ejecutoriada la sentencia de Extinción de Dominio.

Se advierte al “ARRENDATARIO” que la Ley de Extinción de Dominio nos obliga a denunciar ante el Agente del Ministerio Público cualquier caso que tenga que ver con robo de vehículo, trata de personas, secuestro o cualquier conducta ilícita que la autoridad penal clasifique como delincuencia organizada, por eso al entregar la documentación para arrendar el Inmueble objeto del presente Contrato, el “ARRENDATARIO” se obliga y se compromete a decir la verdad respecto de sus datos, documentos y actividad lícita, y la falsedad de ésta información por parte del “ARRENDATARIO” será causa de denuncia penal ante las autoridades competentes.

Vigésima Segunda.- Anexo Uno.

El Anexo Uno firmado por las partes formará parte integrante de este Contrato, en el entendido que en caso de haber discrepancias o contradicciones entre el Anexo Uno y el Contrato, prevalecerá lo establecido en el Anexo Uno.

Enteradas las partes del alcance y contenido del presente Contrato de Arrendamiento, y con pleno reconocimiento de la personalidad de las mismas, lo firman de conformidad y por triplicado en la Ciudad de México, con fecha.

EL “ARRENDADOR”

Por su propio derecho

EL “ARRENDATARIO”

Por su propio derecho

T E S T I G O S